

Anträge zur Niederschrift – Erörterungstermin

Verfahren: Wasserrechtliches Planfeststellungsverfahren gem. § 68 Abs. 1 i. V. m. § 67 Abs. 2 WHG – Hochwasserschutz Regensburg, Abschnitt H „Unterer Wöhrd“

Einwender: Martin Schwenzer · Stephanie Sabatier, Wöhrdstraße 41, 93059 Regensburg **Einwendung vom:** 14.01.2026 (fristgerecht)

Wir stellen im Erörterungstermin die folgenden Anträge und bitten um deren Aufnahme in die Niederschrift (Art. 73 Abs. 6 Satz 6 i. V. m. Art. 68 Abs. 4 Satz 2 Nr. 3 BayVwVfG).

Antrag 1 – Beweissicherung an Gebäuden

Wir beantragen zur Niederschrift, dem Vorhabensträger im Planfeststellungsbeschluss als Schutzauflage nach Art. 74 Abs. 2 Satz 2 BayVwVfG verbindlich aufzuerlegen:

1. vor Baubeginn eine Beweissicherung an allen Gebäuden im Einflussbereich der Bauarbeiten – einschließlich des Baudenkmals Wöhrdstraße 41 – durch einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen, und zwar architektonisch, geodätisch und erschütterungstechnisch nach DIN 4150;
2. während der Bauphase ein Riss-, Setzungs- und Erschütterungsmonitoring an den Gebäuden mit Grenzwerten nach DIN 4150-3;
3. die Aushändigung der Dokumentation an Eigentümer und Bewohner.

Antrag 2 – Niedrigwasser-Szenario im Grundwassermodell

Wir beantragen zur Niederschrift die Sachverhaltsaufklärung nach Art. 24 BayVwVfG: Die Grundwassermodellierung (Anlage F 3.2) ist um Niedrigwasser-Szenarien zu ergänzen –

1. stationäre Berechnung für anhaltendes Niedrigwasser (NQ), jeweils im Bezugs-

und im Planungszustand;

2. mit Sensitivitätsbetrachtung des Restspalts unter der Dichtwand;
3. mit Bewertung der Folgen dauerhaft tiefer Grundwasserstände für Gebäudegründungen, Feuchtehaushalt und Vegetation.

Antrag 3 – UVP-Bericht: Klarstellung und behördliche Eigenprüfung

Wir beantragen zur Niederschrift:

1. die Feststellung, dass die als „Umweltverträglichkeitsstudie (UVS)“ bezeichnete Anlage D 1 der UVP-Bericht nach § 16 UVPG ist;
2. die Zusage, dass die Planfeststellungsbehörde die zusammenfassende Darstellung (§ 24 UVPG) und die begründete Bewertung (§ 25 UVPG) eigenständig erarbeitet und nicht lediglich die Bewertungen des Vorhabensträgers übernimmt.

Ferner rügen wir, dass die Alternativendarstellung des UVP-Berichts unvollständig ist (§ 16 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 UVPG — siehe Antrag 6).

Antrag 4 – Tatsächliche Betroffenheit bei HQ100

Wir beantragen zur Niederschrift die Sachverhaltsaufklärung nach Art. 24 BayVwVfG:

1. eine gebäudescharfe Ermittlung, wie viele Gebäude und Haushalte am Unteren Wöhrd bei einem HQ100 tatsächlich überflutet würden (Wassertiefe am Gebäude);
2. ein quantifiziertes Schadenspotenzial (Schadenserwartungswert);
3. die Vorlage des Primärbelegs für die Angabe „85 Betriebe mit 430 Arbeitsplätzen“.

Antrag 5 – Verhältnismäßigkeit / Nutzen-Kosten-Untersuchung

Wir beantragen zur Niederschrift die Sachverhaltsaufklärung nach Art. 24 BayVwVfG: Vorlage einer förmlichen Nutzen-Kosten-Untersuchung der Gesamtmaßnahme — mit Barwertbetrachtung der über 100 Jahre verteilten

Schadenserwartung, mit den laufenden Betriebs- und Unterhaltskosten und mit den Kostenrisiken — als Grundlage der Abwägung und der Verhältnismäßigkeitsprüfung.

Antrag 6 — Ergebnisoffene Alternativenprüfung

Wir beantragen zur Niederschrift die Sachverhaltsaufklärung nach Art. 24 BayVwVfG: die ergebnisoffene Prüfung eines flächendeckenden Objektschutz- bzw. Hybridkonzepts — Objektschutz, mobile Elemente und punktuelle Geländeanpassung — als Alternative zum linienförmigen Polderschutz, und die entsprechende Ergänzung der Alternativendarstellung des UVP-Berichts (§ 16 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 UVP-G).

Hilfsweise beantragen wir die Protokollierung, dass eine solche Prüfung in den ausgelegten Unterlagen nicht enthalten ist.

Antrag 7 — Offenlegung der Kostenberechnung

Wir beantragen zur Niederschrift die Sachverhaltsaufklärung nach Art. 24 BayVwVfG: die Offenlegung der Kostenberechnung der Entwurfsplanung —

1. aufgeschlüsselt nach Planabschnitten, Gewerken und Kostengruppen, mit Angabe des Preisstands;
2. mit Bezifferung der Grundstückskosten, der jährlichen Betriebs- und Unterhaltskosten der an die Stadt zu übertragenden Anlagen und der Kosten der Kompensationsmaßnahmen.

Antrag 8 — Kostenteilung und Mehrkosten

Wir beantragen zur Niederschrift die Darlegung:

1. wer Mehrkosten und Kostensteigerungen gegenüber der Kostenberechnung (Stand Entwurfsplanung) trägt;
2. auf welcher Grundlage die Stadt Regensburg „etwa 50 Prozent der Kosten“ übernimmt, obwohl Art. 42 Abs. 2 Satz 1 BayWG einen Gemeindeanteil von 20 % der Ausbaukosten vorsieht.

Wir beantragen zudem die Offenlegung der Planungsvereinbarung vom 11.04.2005 und des Entwurfs der Bau- und Unterhaltsvereinbarung.

Antrag 9 – FFH-Verträglichkeitsprüfung SPA-Gebiet DE7040471

Wir beantragen zur Niederschrift die Sachverhaltsaufklärung nach Art. 24 BayVwVfG: die Durchführung einer FFH-Verträglichkeitsprüfung – hilfsweise zunächst einer FFH-Vorprüfung – nach § 34 BNatSchG für das Europäische Vogelschutzgebiet DE7040471 „Donau zwischen Regensburg und Straubing“, insbesondere im Hinblick auf die Nahrungshabitate der Schutzgüter Nachtreiher und Eisvogel.

Antrag 10 – Baumkataster: Neubegehung und Korrektur

Wir beantragen zur Niederschrift die Sachverhaltsaufklärung nach Art. 24 BayVwVfG:

1. eine Neubegehung und Korrektur des Baumkatasters (Anlagen D 7.1 und D 7.2) mit korrekter Erfassung der Stammumfänge, des Schutzstatus nach der Baumschutzverordnung der Stadt Regensburg und der bisher fehlenden Bäume;
2. die Neubewertung von Eingriff, Vermeidungsmaßnahmen und Alternativen auf der korrigierten Tatsachengrundlage.

Antrag 11 – Ersatzpflanzungen: Neubewertung und Sicherung

Wir beantragen zur Niederschrift die Sachverhaltsaufklärung nach Art. 24 BayVwVfG:

1. die Neubewertung der Kompensationsbilanz des Landschaftspflegerischen Begleitplans (LBP; Anlagen D 2.0, D 2.5) unter Berücksichtigung des Baumzustandsberichts des Umweltamts der Stadt Regensburg für das Jahr 2025 (Beschlussvorlage VO/26/23217/31, Umweltausschuss vom 15.07.2026) – hohe Verluste bei Ersatzpflanzungen, Lebenserwartung städtischer Neupflanzungen rund 40 Jahre, ein Ersatzbaum erreicht nie das Grünvolumen eines Altbaums;
2. für den Fall der Planfeststellung verbindliche Auflagen nach Art. 74 Abs. 2 Satz

2 BayVwVfG: zehnjährige Entwicklungspflege mit Bewässerung, Erfolgskontrollen mit Nachpflanzverpflichtung bei Ausfällen (§ 15 Abs. 4 BNatSchG) sowie Baumschutz und ökologische Baubegleitung (Maßnahmen V 1.1 und V 5.1 des LBP) als vollziehbare Nebenbestimmungen.

Antrag 12 – Vorverlegung des UGA-Endpunkts

Wir beantragen zur Niederschrift die Sachverhaltsaufklärung nach Art. 24 BayVwVfG: die Prüfung, ob die Untergrundabdichtung bereits an der nordwestlichen Gebäudeecke der Wöhrdstraße 41 beendet werden kann, ohne die Wirksamkeit des Hochwasserschutzsystems zu beeinträchtigen – unter Darlegung, ob und warum die Einbeziehung des Grundstücks in den Systemzusammenhang hydraulisch erforderlich ist.

Antrag 13 – Planungshistorie der Untergrundabdichtung

Wir beantragen zur Niederschrift die Sachverhaltsaufklärung nach Art. 24 BayVwVfG: die Darlegung der Planungshistorie der Untergrundabdichtung – zu welchem Zeitpunkt und auf welcher Untersuchungsgrundlage die Entscheidung für eine tiefe Untergrundabdichtung gefallen ist – sowie die Offenlegung der zugehörigen Variantenuntersuchungen einschließlich der im Erläuterungsbericht erwähnten Nutzen-Kosten-Betrachtung.

Antrag 14 – Information über den Verfahrensfortgang

Wir beantragen zur Niederschrift die Zusage der Planfeststellungsbehörde,

1. die Einwender individuell über das Ergebnis der Erörterung und den weiteren Verfahrensgang zu informieren, und
2. die Entscheidung individuell zuzustellen (Art. 74 Abs. 4 BayVwVfG), ohne von der Ersetzung durch öffentliche Bekanntmachung (Art. 74 Abs. 5 BayVwVfG) Gebrauch zu machen.

Regensburg, den _____

Martin Schwenzer · Stephanie Sabatier